

[기출][2014-1-1]무자격 노동조합 설립신고 수리에 대한 사용자의 취소심판 청구의 적법성 여부

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제 2 조 제 4 호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A 회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명하시오. (30 점)